

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제22-복무-12호

제 목 품위유지의무 위반

소관부서 ○○○○○○본부 ▲▲부

조치부서 ◇◇◇◇처

내 용

1. 사건 개요

○○○○○○○본부 ▲▲부 청경조장 (이하 “징계대상자”)은 0000. 0. 0. 추천에 의한 특별채용으로 입사하여, ◆◆◆◆기지 ▼▼팀을 거쳐 0000. 0.00. ☞☞☞☞☞☞단 ▽▽팀으로 전보 후 0000. 0.00.부로 청경조장 O급으로 승진하였으며, 현재 ○○○○○○본부 ▲▲부 청원경찰 조장¹⁾ 직책으로 근무 중인 자로서,

징계대상자는 0000년 0월부터 0000년 0월까지 ○○○○○○본부 ▲▲부 소속 청경조원 A, B, C 3인(이하 각 “신고인 1”, “신고인 2”, “신고인 3” 또는 “신고인들”)에게 무시행위, 업무능력 부족 발언, 감시행위 등의 직장내 괴롭힘 행위자로 신고(0000. 0.00.) 되었고, 조사위원회 심의결과(0000. 0.00.) 신고인들과 직급상 상하관계(조장·조원)로 지위의 우위성이 인정되고 업무상 적정범위를 넘어 신고인들에게 정신적 피해를 주어 직장내 괴롭힘으로 인정되었으며, 이에 따라 관련 법령 및 공사의 사규를 위반하였고 관련자 현황은 다음과 같다.

1) 대장 또는 반장의 지시에 따라 소속 청원경찰을 지휘·감독

<○○○○○○본부 직장내 괴롭힘 관련자 현황>

구 분	성 명	나이(만)	입 사 일	직 급	소 속(기간)
피감사인	AAA	0000년생(00세)	0000.00.00.	청경조장 O급	○○○○○○본부 ▲▲부 (0000.00.00.~ 현재)
신고인 1	A	0000년생(00세)	0000.00.00.	청경조원 O급	○○○○○○본부 ▲▲부 (0000.00.00.~ 현재)
신고인 2	B	0000년생(00세)	0000.00.00.	청경조원 O급	○○○○○○본부 ▲▲부 (0000.00.00.~ 현재)
신고인 3	C	0000년생(00세)	0000.00.00.	청경조원 O급	○○○○○○본부 ▲▲부 (0000.00.00.~ 현재)

* 인사기록카드 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

(1) 「근로기준법」 제76조의2(직장내 괴롭힘의 금지) ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’ 라고 규정하고 있다.

(2) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조 (공직자의 청렴의무) ‘공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무 하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’ 라고 규정하고 있으며 동법은 제2조(정의) 제3호 나목에서 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있다. 「공직자윤리법」 제3조의2(공직유관단체) 제1항 제2호에서는 공기업을 공직유관단체로 정하고 있다.

나. 관련 사규

(1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제2항에서 ‘상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있으며, 같은 규정 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제1항에 의거 ‘공사는 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다.’ 라고 명시되어 있다.

(2) 공사 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에서는 ‘공사 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 명시되어 있으며, 제5조(금지되는 직장내 괴롭힘 행위)의 각 호(1호~9호)에서는 공사에서 금지되는 직장내 괴롭힘 행위에 대하여 열거하고 있다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛 일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위

(3) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

(4) 공사 「인사규정」 제43조(품위유지 의무) ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

가. 신고인들에 대한 지속적인 무시 행위

(1) 0000년 0월초 징계대상자는 다른 교대근무조인 청원경찰 ☆조의 조장과 조원의 갈등으로 해당 조원이 통합방호보안담당관²⁾과 면담한 사실에 대해 격분하여 행정요원으로 같이 근무하는 신고인 3이 해당 조원과 입사 동기라는 사유로 인사를 해도 받아주지 않고 투명인간으로 취급하는 등 지속적으로 무시하였고,

(2) 0000. 0. 0.경 징계대상자는 같은 교대근무조인 청원경찰 O조의 신고인 2가 본인보다 먼저 퇴근했다는 사유로 0000. 0.00.경까지 약 2개월 넘게 신고인 2의 인사, 질문, 업무보고 등 모든 사항에 답변을 하지 않고 무시하였다.

2) 통합방호경비업무담당 부장의 지휘 및 통제를 받아 경비, 보안, 방호, 비상대비업무를 통합하여 수행

(3) 0000.00. 0.경 징계대상자는 신고인 1이 같은 교대근무자인 청원경찰 O조로 편입된 일주일이 경과된 0000.00. 0.경부터 업무보고 시 어떤 업무지시나 해결책 없이 싸늘한 말투와 억양, 통명스러운 표현방식으로 “알아서 하세요.”라고 무시하듯이 지속적으로 대답하였고, 신고인 1이 출퇴근 시 “안녕하십니까?”, “수고하셨습니다.”라고 인사하면 징계대상자는 이를 무시하면서 대답을 하지 않는 상황이 7개월간 지속되었다.

(4) 0000.0.00.경 신고인들이 징계대상자에게 면담을 요청하여 대화 중 가벼운 의견 다툼이 생기자 징계대상자는 “한 달 동안 아예 아무런 간섭도 안 할 테니 너희 마음대로 하라.”는 발언을 하였고, 이후 0000. 0.00.경까지 신고인들의 인사나 업무보고에도 일체 대답을 하지 않고 무시하였다.

위와 관련하여 조사위원회는 징계대상자가 직장에서의 지위의 우위에 있고, 해당 행위로 인해 신고인들이 무시당하는 감정 상태에 놓여 있는 등 근무환경이 악화되었으며, 해당 행위에 대한 신고인들의 일관된 사실 진술과 청원경찰 반장³⁾을 포함한 동료조원들이 신고인들의 고충을 자주 청취한 바 있다는 진술 등을 고려할 때 해당 행위는 업무상 적정 범위를 넘어선 것으로 판단하였다. 이로써 징계대상자의 해당 행위는 직장내 괴롭힘으로 인정되었고, 품위유지의무를 위반하였다.

나. 신고인들에 대한 지속적인 업무능력 부족 발언 등

(1) 0000년 0월경부터 징계대상자는 행정요원으로 같이 근무하였던 신고인 3이 0000. 0월경 운전면허증을 취득할 때까지 “신고인 3이 운전면허증이 없어서 내가 모신다. 이거 거꾸로 된 거 아니냐?”며 수차례 면박을 주었고,

3) 대장*을 보좌하고 대장의 지시에 따라 소속 청원경찰을 지휘·감독, ○○○○○본부는 정원 00명으로 대장 직책 미운영

* 대장은 청원경찰을 대표하며 관리자 또는 통합방호경비업무담당 부장 또는 통합방호보안담당관이 지시하는 바에 따라 소속 청원경찰을 지휘·감독, 청원경찰 정원 27명 이상 시 해당 직책 운영

(2) 0000.00. 0.부로 같은 교대근무조인 청원경찰 O조로 편입된 신고인 3을 두고 0000.00.00.경까지 징계대상자는 신고인 2에게 집요하게 직접 비교하는 발언을 하였는데, 특히 같은 조·다른 조 직원 및 입사동기 앞에서 점수까지 거론하면서 “신고인 2는 교대근무로 내려와서 며칠 안 된 신고인 3보다도 어떻게 하면 능력이 떨어지냐? 신고인 3은 말을 안 해도 알아서 척척 하는 데 신고인 2는 뭐라고 얘기를 해도 왜 그렇게 못 하나? 일을 못 하면 신고인 3한테 계속 배워라. 신고인 2는 잘 하는 줄 알았는데 업무능력이 알고 보니 바닥이다. 점수를 매기고 싶은 데 신고인 3이 100점이면 넌 10점이다. 이 정도로 못 하는 줄 몰랐다.”며 지속적으로 부적절한 비교 발언을 하였으며,

특히 0000.00.00.경 징계대상자는 신고인 2 및 다른 직원 2명과 사적인 술자리에서 신고인 2에 대해 “업무적으로 아직도 카메라의 정확한 위치를 모르고 카메라 조작도 미숙한 애가 있는 데 못 믿겠지만 사실이다.”, “이렇게 능력이 떨어지는 애를 데리고 가야 하나?”, “신고인 3과 비교할 수도 없을 수준”이라고 부적절한 비교발언을 하였다.

(3) 0000.00. 0.경부터 징계대상자는 신고인 1이 초소에서 근무하고 신고인 2·3과 같이 상황근무 시 “신고인 1의 근무를 판정하면 0점이다. 신고인 1은 내가 변하게 할 것이다. 신고인 1은 내가 사람을 만들 것이다. 왜 이렇게 근무를 못 하느냐?”, “왜 신고인 1은 이렇게 업무를 못 하고 이렇게 다시 배우고. 근무평점이 0점이야. 신고인 1은 0점이야.”, “신고인 1이 너무 못 하니까, 업무적으로 너무 떨어지고 내가 마음에 들게 인수인계도 받지 않는다. 그러면 너희 둘 한테 압박을 해야 미안해서라도 바뀐다.”라고 신고인 2·3에게 지속적으로 부적절한 발언을 하였고,

0000.00. 0경부터 징계대상자가 신고인 1과 상황근무 시에는 “카메라를 돌려봐.”라고 지시 후 3초 이내 조작하여야 만족해하고 지체 시 “너 왜 이렇게 못 하나?”라고 지속적으로 면박을 주었다.

(4) 0000.0.00.경 징계대상자는 신고인 1이 업무능력이 떨어지고 인수인계를 제대로 안 받는다는 사유로 신고인 2·3에게 연대책임을 언급하면서 “앞으로 주의, 경고 없이 무조건 경위서를 쓰게 하겠다. 경위서 쓰는 행위가 몇 회 이상 되면 정식적인 보고절차를 밟아서 징계위원회를 열도록 하겠다.”, “그래야 너희들한테 피해를 끼쳐야 신고인 1이 미안해서 정신 차린다.”고 부적절한 발언을 하였다.

위와 관련하여 조사위원회는 징계대상자가 직장에서의 지위의 우위에 있음에도 불구하고 신고인들에게 상급자로서 업무역량 향상을 위한 조언보다 조롱하는 듯한 태도를 보였고, 특히 신고인 1의 업무능력 부족을 언급하며 신고인 2·3에게 연대책임을 지우려 하는 등 압력을 행사하였으며, 신고인 2에 대해 본인 뿐 만 아니라 타인들 앞에서 지속적으로 부적절한 비교 발언을 하는 등 징계대상자의 행위로 인해 신고인들이 극도의 스트레스와 정신적인 고통을 받았다는 진술을 고려할 때 해당 행위는 업무상 적정 범위를 넘어선 것으로 판단하였다. 이로써 징계대상자의 해당 행위는 직장내 괴롭힘으로 인정되었고, 품위유지의무를 위반하였다.

다. 신고인들에 대한 감시 행위

0000년 00월말부터 0000년 0월초까지 징계대상자는 신고인들의 교대 근무장소 이동상황을 CCTV로 지켜본 후 “너 이때 나왔는데, 왜 이때 안 들어왔냐? 뭐 하다 왔냐?”, “너 왜 그렇게 빨리 안 건냐? 의욕이 없냐?”, “맨날 갔다가 뭘 들고

다니는 거냐?”, “저 종이 가방 뭐냐?” 등 이동 시간, 이동 시 행동, 소지품에 대해 추궁하듯이 집요하게 질문하는 등 신고인들을 감시하는 행위를 하였다.

위와 관련하여 조사위원회는 징계대상자가 직장에서의 지위의 우위에 있고, 해당 행위에 대한 신고인들의 일치된 사실 진술을 고려할 때 업무상 적정 범위를 넘어선 것으로 판단하였다. 이로써 징계대상자의 해당 행위는 직장내 괴롭힘으로 인정되었고, 품위유지의무를 위반하였다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 ‘가’항 관련

징계대상자는 평소 또는 어떤 계기를 사유로 조원들을 무시하거나 투명인간으로 취급한 사실이 없고, 다만 0000. 0.00. 조원들과 면담 중 신고인 1과 3의 갈등해소를 위해 이와 무관한 신고인 2를 포함하여 “한 달간 시간을 줄 테니 알아서 풀고, 그 기간 중 본인은 대화를 하지 않겠다.”라고 발언하고 실제 행동으로 옮긴 것이 직장내 괴롭힘의 문제가 되었다고 주장하였다.

위와 관련하여 신고인들은 모두 공통적으로 인사를 받지 않는다거나 답변을 하지 않는 등 과거부터 상급자인 징계대상자의 일관된 무시 행위로 정신적으로 고통과 스트레스를 받았다고 진술하였으며, 청원경찰 반장을 포함한 동료조원들이 신고인들의 “너무 힘들다.”라는 고충을 자주 들은 바 있고, 동료조원들이 징계대상자는 신고인들이 인사를 해도 받지 않거나 대화를 하지 않았다는 무시 행위를 목격하였으며, 피신고인이 0000. 0.00. 면담 이후 신고인들과 대화를 하지 않았다는 사실을

인정한 점을 고려할 때, 징계대상자의 해당 행위는 직장에서의 지위의 우위에 있으면서 업무의 적정범위를 넘어 신고인들에게 정신적 고통을 주고 근무환경을 악화시킨 점이 명백하므로 부적절한 행위로 판단된다.

나. 위반행위 ‘나’항 관련

징계대상자는 평소 타인들 앞에서 직접적으로 신고인들의 업무능력 부족을 언급하거나 비교 발언을 하지 않으며, 했더라도 한두 차례 가벼운 대화수준으로 0000.00.00. 사적 술자리 중 동석한 동료조원 앞에서 신고인 2의 업무부족에 대해 발언한 사실은 인정하였다. 상급자로서 청원경찰 필수업무인 카메라 조작연습을 신고인들에게 지시한 바가 있고, 신고인 1에게는 단순 업무파악 미비에 대해 한 차례 정도 직접 지적을 한 적이 있으며, 연대책임과 경위서에 대해 언급하였으나 신고인들에게 압력을 행사하기 위한 의도는 아니었다고 주장하였다.

위와 관련하여 신고인들은 같은 교대근무조의 상급자인 징계대상자의 지속적인 업무능력 부족 및 부적절한 비교 발언 등 행위들로 인해 자존감이 떨어지고 업무상 적극성과 자신감이 저하되는 등 정신적인 고통과 스트레스에 시달렸다고 진술하였다. 징계대상자가 신고인 3에게 운전면허 미취득 관련 면박을 주고 신고인 2의 업무능력 부족에 대해 사적인 술자리를 포함하여 타인들 앞에서 점수로 비교하는 등 발언을 한 사실을 동료조원들이 직접 들은 바가 있고, 징계대상자가 지속적으로 신고인 1의 카메라 조작 미숙을 질책하고 신고인 1의 평소 업무능력 부족을 사유로 신고인 2·3에게 수시로 연대책임과 경위서 작성을 언급한 사실 또한 동료조원들이 목격했다는 진술로써 확인되었다. 또한 징계대상자가 타인들 앞에서 신고인 2의

업무능력 부족을 언급하고 연대책임과 경위서에 대해 발언한 사실을 인정한 점을 고려할 때, 징계대상자의 해당 행위는 직장에서의 지위의 우위에 있으면서 업무의 적정범위를 넘어 신고인들에게 정신적 고통을 주고 근무환경을 악화시킨 점이 명백하므로 부적절한 행위로 판단된다.

다. 위반 행위 ‘다’항 관련

징계대상자는 조원들의 교대이동 모습이 업무 상 CCTV로 관찰될 수밖에 없으나 이를 근거로 신고인들을 감시하거나 질책하지 않았다고 주장하였다.

위와 관련하여 신고인들은 모두 징계대상자로부터 CCTV로 관찰된 본인들의 행동 하나하나에 대해 불만조로 질문이나 확인을 받는 등 상급자로부터 상시적으로 감시·통제 받는 불안한 감정 상태로 근무에 임해야 했다는 진술 등을 고려할 때, 징계대상자의 해당 행위는 직장에서의 지위의 우위에 있으면서 신고인들에게 정신적 고통을 주고 근무환경을 악화시킨 점이 명백하므로 부적절한 행위로 판단된다.

따라서 상기 위반행위와 관련하여, 징계대상자는 신고인에 대하여 직장내 괴롭힘으로 인정되었기에 「취업규칙」 제67조에 따라 직장내 괴롭힘 행위자로 인정된 자에 대해서는 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치가 필요한 사항으로써, 품위유지의무를 위반하여 명백한 징계사유에 해당한다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁 받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

또한 2019년 2월 고용노동부에서 발표한 ‘직장내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼’에 따르면 직장내 괴롭힘은 더 이상 방치 할 수 없는 심각한 사회문제이며 정부차원에서 직장내 괴롭힘 근절을 정책과제로 선정하여 입법조치로 2019년 1월 15일 근로기준법 개정을 통해 최초로 ‘직장내 괴롭힘’ 개념을 법률에 규정하였고, 2019년 7월 16일 부터 시행하여 「근로기준법」 제76조의 2에 따라 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되며,

우리 공사도 2019년 7월 16일부터 「직장내 괴롭힘 예방지침」을 시행하여, 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)에 따라 임직원은 누구든지 직장내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되도록 되어 있으며, 「취업규칙」 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치)에 따라 직장내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행하여야 한다고 명시되어 있다.

특히, 공사 직원으로서의 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 사적인 행위까지 포함하므로 공사 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ① 직장내 괴롭힘 및 갑질 관련 교육을 이수 하였음에도 신고인들을 지속적으로 무시하고, 업무능력 부족 언급과 비교 발언을

일삼으며 감시·통제 분위기를 조성하는 등 직장내 괴롭힘으로 인정됨으로써 품위 유지의무를 위반한 점 ② 인권 존중 문화를 확산하기 위한 조직차원의 노력과 직장내 괴롭힘 문제를 국가 차원에서 예방코자 하는 사회 전반적인 분위기를 고려하여 향후 유사 사안의 재발방지 등 제반 사정을 종합할 때 징계 등 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(◇◇◇◇처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 제67조(직장내 괴롭힘 행위 발생 시 조치), 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위유지의무), 「직장내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장내 괴롭힘 행위의 금지)를 위반한 청경조장 AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다. (견책)